REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI RADNI SUD U ZAGREBU
Ulica grada Vukovara 84

Pr-2077/2022-132

U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E

P R E S U D A

Općinski radni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jelici Pandurić kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja REMONDIS Medison d.o.o., OIB: 58852060080, Draganić, Draganić 13a, zastupanog po punomoćniku Karlu Novosel, odvjetniku iz Zagreba, Radnička cesta 32, protiv tužene [redacted], OIB: 18468469870, iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 27, zastupane po punomoćnici Ani Galoši Comisso, odvjetnici iz Zagreba, Vlaška ulica 83/1, radi isplate i naknade štete, nakon održane i zaključene glavne i javne rasprave dana 02. listopada 2024. godine, u prisutnosti pun. tužitelja i pun. tužene, temeljem čl. 335. st. 4. ZPP-a, dana 28. listopada 2024. godine,

p r e s u d i o j e

I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi:

"1. Nalaže se tuženoj Slavici Kutle iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 27, isplatiti tužitelju REMONDIS Medison d.o.o., Draganić, Draganić 13a, iznos od 36.933,08 € (slovima: tridesetšesttisućadevetstotridesetrieuraosamcenti) / 278.272,30 kuna zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po stopi određenoj čl. 29. ZOO-a, a koja kamata teče od dana 05.11.2013. godine pa do isplate, i to sve u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe.
2. Nalaže se tuženoj Slavici Kutle iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 27, isplatiti tužitelju REMONDIS Medison d.o.o., Draganić, Draganić 13a, iznos od 13.272,28 € (slovima: trianesttisućadvjestosedamdesetdvaeuradvadesetosamcenti) / 100.000,00 kuna zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po stopi određenoj čl. 29. ZOO-a, a koja kamata teče od dana podnošenja tužbe pa do isplate i to sve u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe.
3. Nalaže se tuženoj da tužitelju podmiri trošak ovog postupka, a sve zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po stopi određenoj čl. 29. ZOO-a, na svaki od dužnih iznosa, a koja kamata teče od dana dospijeća svakog pojedinog dužnog iznosa pa sve do isplate i to sve u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe.",

kao neosnovan.

II. Nalaže se tužitelju REMONDIS Medison d.o.o. da tuženoj Slavici Kutle naknadi trošak parničnog postupka u iznosu 26.562,50 €, sa zateznom kamatom tekućom od 28.10.2024. pa do isplate, po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem referentne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja, za tri postotna poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 01. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 01. srpnja te godine, u roku od 15 dana.

Obrazloženje

1. Tužitelj u tužbi od 25.02.2014. navodi da je tužena bila zaposlena kod tužitelja temeljem Ugovora o radu od 30.04.2013. na radnom mjestu "direktor razvoja i marketinga". Dana 05.11.2013. tužitelj je donio Odluku o privremenom udaljenju tužene s posla (suspenzija), a dana 15.11.2013., tužitelj je donio Odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu tuženoj. Nakon donošenja Odluke o suspenziji tužitelj je pristupio reviziji postupanja tužene kod tužitelja i to pregledom radnog mjesta, zatečene dokumentacije, te dubinskom analizom računala i mobilnog telefona tužitelja koji su se nalazili na korištenju kod tužene. Pregledom i analizom je utvrđeno da je tužena počinila osobito teške povrede obveza iz radnog odnosa i to: tuženoj je od strane tužitelja kao naručitelja radova po Ugovoru o izvođenju radova i ugradnji opreme broj: 0608/2013 od 19.09.2013. povjereno nadgledanje i koordiniranje radova na poslovnim građevinama hala 1. i hala 2. na lokaciji Draganić 13a, čestica katastra broj 6464 katastarska općina Draganić i to građevinsko-obrtničkih radova, elektro, vatrodojave i strojarskih radova. Radovi su otpočeti dana 21.09.2013., a završeni dana 28.10.2013. Provedenom analizom tužitelj je utvrdio da je tijekom cjelokupnog spomenutog razdoblja tužena izravno kontaktirala sa odgovornim osobama izvođača radova, te im odobravala izvođenje dodatnih radova, te da o potrebi izvođenja dodatnih radova i njihovoj cijeni niti jednom nije izvijestila odgovornu osobu tužitelja, niti je za odobravanje izvođenja takvih radova tražila i/ili dobila suglasnost tužitelja. Kao dokaz na navedenu okolnost, tužitelj je pronašao e-mail Željka Petković od 14.10.2013. poslan u 15;16 sati kojim prileži detaljna dokumentacija koja tereti tužitelja za dodatnih 537.300,00 kuna, te prateće specifikacije, a o kojem e-mail-u tužena nije obavijestila tužitelja, te ga je time dovela u krajnje nepovoljan položaj prema izvođaču radova uslijed kojeg nepovoljnog položaja je tužitelju i nastupila imovinska šteta velikih razmjera u visini glavnice od 278.272,30 kuna. Nadalje, zbog sumnje da je tužena odavala trećim osobama povjerljive informacije koje se mogu smatrati poslovnom tajnom tužitelja, tužitelj je i donio Odluku o suspenziji. Provođenjem analize zatečene dokumentacije i računala, te mobitela tužene utvrđeno je da je tužena povjerljive informacije o tužitelju i radnicima tužitelja prosljeđivala trećim osobama, konkretno Ljiljani Amić, direktorici i jedinoj vlasnici trgovačkog društva Eko Lex d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Svetog Mateja 123, čime je povrijedila ne samo poslovnu tajnu tužitelja već je povrijedila i odredbe Zakona o radu i Zakona o zaštiti osobnih podataka vezanih za radnike tužitelja, što samo za sebe čini grubu povredu radne obveze. Opisanim postupanjem tužena je dokumentaciju i povjerljive podatke prosljeđivala izravnoj konkurenciji tužitelja, a što je vidljivo iz popisa djelatnosti tužitelja i trgovačkog društva Eko Lex d.o.o., te time stavila tužitelja u tržišno nepovoljan položaj i narušila odnos povjerenja stvoren između tužitelja i tuženika. To proizlazi iz dokumentacije zatečene na pretraživanom/vještačenom računalu i to primjerice: e-mail upućen Ljiljani Amić 02.10.2013. u 12:16 sati, e-mail upućen od Ljiljane Amić tuženoj od 08.04.2013., od 07:35 sati; e-mail upućen Ljiljani Amić 18.03.2013. u 11:32 sati, te e-mail upućen Ljiljani Amić 21.03.2013. u 07:29 sati, a iz kojih proizlazi učestalo nedozvoljeno distribuiranje informacija koje je tužena vršila prema Ljiljani Amić. Uslijed naprijed navedenog ponašanja tužene tužitelju je nastala imovinska šteta u vidu dodatnog iznosa od 278.272,30 kuna koji je tužitelj bio dužan platiti izvođaču radova po Ugovoru o izvođenju radova i ugradnji opreme broj: 0608/2013 od 19.09.2013. Navedenim ponašanjem tužene povrijeđeno je i tužiteljevo pravo osobnosti na ugled, dobar glas, čast, ime, poslovnu tajnu, uslijed čega tužitelj potražuje pravičnu novčanu naknadu u iznosu od 100.000,00 kuna sve sa zateznim kamatama koje su pobliže naznačene u izreci ove presude pod I. u navodnim znacima. Tužitelj potražuje i trošak parničnog postupka sa pripadajućom zateznom kamatom. Tužitelj je u tužbi pridržao pravo uskladiti postavljeni tužbeni zahtjev sukladno čl. 186b st. 3. ZPP-a, međutim do zaključenja glavne rasprave tužitelj nije usklađivao tužbeni zahtjev, već je ostao kod tužbenog zahtjeva iz tužbe.

2. S obzirom da je u međuvremenu, temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) kao službena valuta u Republici Hrvatskoj uveden euro, s obzirom da tužitelj nije uskladio tužbeni zahtjev u eurima, sud je tužbeni zahtjev tužitelja iskazao u eurima uz primjenu fiksnog konverzijskog tečaja 1 € = 7,53450 kuna.

3. U odgovoru na tužbu tužena je navela da je bila zaposlena kod tužitelja od 23.01.2008. temeljem više ugovora o radu, a posljednji Ugovor o radu sklopila je sa tužiteljem dana 30.04.2013. na neodređeno vrijeme. Točan je navod tužitelja da je isti dana 15.11.2013. donio Odluku o izvanrednom otkazu Ugovora o radu, zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa, a koju odluku je tužena zaprimila dana 20.11.2013. Međutim, tužitelj je izostavio bitan podatak o činjenici da je tužena dana 03.12.2013. uputila tužitelju Zahtjev za zaštitu prava zbog nezakonitog otkaza s prijedlogom da tužitelj Odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu stavi izvan snage, te da tuženu vrati na rad na njezino radno mjesto, a koji zahtjev je tužitelj zaprimio 04.12.2013. i na isti se nije očitovao. Nakon toga tužena je pred Općinskim sudom u Karlovcu podnijela tužbu radi osporavanja otkaza ugovora o radu, a koji postupak se vodi pod poslovnim brojem P-1637/2013. Tužitelj navodi kako je 04.11.2013. došao do saznanja da postoji sumnja da bi tužena protupravnim ponašanjem poduzimala radnje protivno svojim pravima i obvezama propisanim Zakonom o radu i Ugovorom o radu, te je uslijed predmetnog utvrđenja dana 05.11.2013. donio odluku o privremenom udaljenju tužene s posla (suspenziji). Točna je tvrdnja tužitelja da je dana 05.11.2013. tužitelj donio Odluku o privremenom udaljenju s posla (suspenziji), ali je netočna tvrdnja tužitelja da je osnovana sumnja postojala 04.11.2013., jer da je postojala takva sumnja ista bi bila navedena u Odluci od 05.11.2013. Nadalje, tužitelj navodi kako je pristupio pregledu radnog mjesta tužene, zatečene dokumentacije, te dubinskoj analizi računala i mobilnog telefona koji je koristila tužena. Tužena ističe kako tužitelj nikada nije ni nakon više zamolbi tužene izvršio zakonitu primopredaju kako radnog mjesta i dokumentacije, tako i prethodno navedenog prijenosnog računala i mobilnog telefona, a tuženoj nije niti omogućeno prisustvovanje prilikom vršenja navedenih radnji tužitelja. Ističe se kako je tužitelj prilikom vršenja svoje analize počinio više kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, a u svezi čega je tužena podnijela kaznenu prijavu, naročito uzimajući u obzir kako tužena nije imala pravo prisustvovati dubinskoj analizi koju je vršio tužitelj. Tužitelj navodi kako je tuženoj povjereno nadgledanje i koordiniranje radova na poslovnim građevinama hala 1. i hala 2. na lokaciji Draganić 13a i to građevinsko-obrtničkih, elektro radova, vatrodojave i strojarskih radova, te da je tužena "izravno kontaktirala sa odgovornim osobama izvođača radova, te im odobravala izvođenje dodatnih radova, te da o potrebi izvođenja dodatnih radova i njihovoj cijeni nije niti jednom izvijestila odgovornu osobu poslodavca, niti je za odobravanje izvođenja takvih radova tražila i/ili dobila suglasnost poslodavca". Takvi navodi tužitelja apsolutno su netočni i neistiniti i to iz razloga što je tužitelj temeljem danog Ovlaštenja od 20.09.2013. tuženu ovlastio samo za koordinatora između (točno određenih osoba) glavnog nadzornog inženjera, glavnog projektanta i voditelja gradilišta po izvođaču Angelus decor d.o.o., Zagreb, a ne kao što navodi nadgledanje i koordiniranje građevinsko-obrtničkih radova, elektro, vatrodojave i strojarskih radova. Tužena ističe kako je tužitelj uvijek bio obaviješten o izvođenju svih pa i dodatnih radova, o čemu postoji uredna građevinska dokumentacija i korespondencija. Tužitelj navodi da je pronašao e-mail Željka Petković od 14.10.2013., u kojem e-mail-u prileži dokumentacija koja tereti tužitelja za dodatnih 537.300,00 kuna, te da tužena nije obavijestila tužitelja o predmetnom e-mail-u, te da mu je na taj način počinila štetu. Međutim, dana 28.10.2013. tužitelj je potpisao Primopredaju zapisnik koji je sastavljen između izvođača radova Nadzornog organa i tužitelja kao investitora, te tužitelj prilikom potpisivanja istog nije prigovarao niti istaknuo bilo kakve primjedbe (a koje sada stavlja na teret tuženoj). Naime, kako je tužena bila ovlaštena samo za koordinaciju točno određenih osoba tj. glavnog nadzornog inženjera, glavnog projektanta i voditelja gradilišta na poslovnim građevinama hala 1. i hala 2, na lokaciji Draganić 13a, tužena ističe da nije vršila nadzor niti

odobravala bilo kakve troškove. Ističe se kako je Petković Željko predmetnu dokumentaciju dostavio neposredno tužitelju, a i nadzornom organu, na što je bio obvezan temeljem Zakona o gradnji. Tužena napominje da je tužitelj prilikom povjeravanja predmetnih poslova tuženoj bio svjestan da tužena nije građevinske struke, te da samo izvršava obveze i zadatke dane od strane tužitelja, iako za iste nije stručna. Posebno se ističe kako je tužitelj do gornjih podataka u svezi korespondencije putem e-mail-a došao počinjenjem kaznenog djela neovlaštenog pristupa iz čl. 266. Kaznenog zakona. Tužitelj, nadalje, navodi kako je trpio štetu i uslijed ponašanja tužene na način da je ista odavala povjerljive informacije koje se mogu smatrati poslovnom tajnom Ljiljani Amić, direktorici trgovačkog društva Eko Lex d.o.o., Zagreb, Svetog Mateja 123. U pogledu predmetne povrede tužitelj navodi kako je o tome dobio saznanja iz e-mail korespondencije, ali ne navodi kako je od Ljiljane Amić bezuspješno pokušao iznuditi pisanu izjavu o svojim tvrdnjama, a što je ista odbila s obzirom da se ne radi o odavanju poslovne tajne, te je tužitelj od iste tražio da potpiše od njega već unaprijed pripremljenu neistinitu izjavu. Tužena nije ni na koji način odavala bilo kakve povjerljive informacije za poslovanje tužitelja, a koje informacije bi se mogle smatrati poslovnim tajnom. Tužena je komunicirala sa Ljiljanom Amić o podacima u svezi javne nabave i nadmetanja koji su javni i dostupni (doslovno) svima, te nikako ne predstavljaju poslovnu tajnu. Tužena, opetovano, navodi kako je tužitelj i do tih podataka u svezi korespondencije putem e-mail-a s Ljiljanom Amić došao ponovnim počinjenjem kaznenog djela neovlaštenog pristupa iz čl. 266. Kaznenog zakona. Tužitelj zaključno navodi da je uslijed ponašanja tužene, u svezi izvedenih građevinskih radova, pretrpio štetu u iznosu od 278.272,30 kuna. U pogledu navedene štete tužena osporava kako pravnu osnovu i uzročno-posljedičnu vezu tako i visinu štete iz razloga što tužena nije bila ovlaštena odobravati pa slijedom toga nije odobrila bilo kakve dodatne radove, odnosno isto nije niti činila, a niti sama šteta za koju tužitelj tereti tuženu postoji s obzirom da je za navedeni iznos uvećana vrijednost imovine tužitelja, s obzirom da je za navedeno iznos uvećana vrijednost imovine tužitelja jer je iznos utrošen za izvršene građevinske radove koje je tužitelj prihvatio i odobrio Primopredajnim zapisnikom od 28.10.2013. Isto proizlazi iz čl. 1046. Zakona o obveznim odnosima koji navodi da štetu predstavlja ili umanjenje nečije imovine ili sprečavanje njezina povećanja. Tužitelj, zaključno navodi kako je tužena dužna isplatiti tužitelju iznos od 100.000,00 kuna radi povrede prava osobnosti, na ugled, dobar glas, čast, ime i poslovnu tajnu. Tužena ni sa čime nije povrijedila niti jedno navedeno pravo osobnosti koje tužitelj navodi. Tužena osporava kako osnovu tako i uzročno-posljedičnu vezu i visinu navedene štete i to iz razloga što ne postoji nikakva štetna radnja tužene, pa time niti svaki drugi element potreban za ostvarenje prava na naknadu štete. Predlaže tužbeni zahtjev kao neosnovan odbiti uz naknadu parničnog troška. Nadalje, tijekom postupka tužena je istaknula i da nije imala apsolutno nikakve mogućnosti odluke o odabiru najkvalitetnijeg ponuditelja odnosno izvođača za nužnu investiciju rekonstrukcije skladišnih građevina u djelatnosti gospodarenja otpadom, a uvjetovano isključivo obvezujućim zakonodavnim propisima RH prije i nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju - glava VI. Dozvole za neopasni otpad 2012. godine. Tužena se osobno zalagala za najkvalitetnijeg ponuditelja tvrtku "Guštin" d.o.o. iz Karlovca koja je imala nešto skuplju ponudu, iz razloga što su imali cijeli tim stručnih ljudi i suradnika koji su projektirali, izgradili objekte hala 1. i hala 2. za bivšeg vlasnika i investitora "Agrocroatia", no njezino mišljenje uz obrazloženje nisu prihvatili Vereecken, Jurjević i Buhin, nego su zajednički zauzeli stav o izboru najjeftinijeg ponuditelja. Tužena ne posjeduje niti troškovnike, niti primjerke izvedbenih projekata bivšeg vlasnika "Agrocroatia", kao niti tužitelja, niti konačna izvješća nadzornih strukovnih inženjera, potom glavnog nadzornog inženjera, potom Ateste ugrađenih materijala, a da apsurd bude veći investitor ovdje tužitelj je po direktoru zapisnik o Primopredaji skladišnih objekata potpisao bez primjedbi, bez nazočnosti tužene zajedno sa izvođačem kojeg je odabrao direktor tuženika Tom Vereecken. Tuženici nije poznato odnose li se ti dodatni radovi na rekonstrukciju dodatnog djela skladišta u "S" izvedbi za drugi - tada kupljeni gospodarski objekt tužitelja - Ex "Mollier", uzimajući u obzir odobrene količine u djelatnoj dozvoli za

obradu i skladištenje opasnog otpada tvrtke "Mollier", bez ikakvih skladišta kamoli sukladno zakonom propisano, ali ipak odobrene i izdane od strane MZOIE - RH. Tada su dva gospodarska subjekta poslovala na istoj lokaciji REMONDIS Medison i REMONDIS Ekologija zastupana po istoj osobi Tomu Vereeckenu, istog vlasništva kapitala REMONDIS grupacije. Dakle, po nalogu direktora, tužena je odrađivala i poslove za REMODNIS Ekologiju, a taj rad joj nikada nije plaćen. Važno je za istaknuti da je Tom Vereecken prilikom kupovine Ekologije Maržić d.o.o. (sada REMODIS Medison) znao za nesukladna skladišta neopasnog otpada što je jasno vidljivo iz dozvole za neopasan otpad od 27.03.2012., glava VI., gdje je naložena nužno usklađivanje skladišne građevine što je direktor tužitelja uporno izbjegavao. Ulaskom RH u Europsku uniju, stupio je na snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom kojim su postavljeni novi uvjeti, zahtjevnijih standarda za sve subjekte u djelatnosti gospodarenja otpadom vezano uz građevine i tehnologiju u djelatnosti gospodarenja otpadom, izmjene Zakona o okolišu, obvezujuće Direktive EU, znatno strože zakonodavstvo vezano uz protupožarnu zaštitu, požarno opterećenje s obzirom na lokaciju obavljanja djelatnosti - 100 metara od osnove škole u užem centru naselja. Tužena u cijelosti osporava tužbu i tužbeni zahtjev, kako pravnu osnovu tako i visinu, osporava nastanak štete, štetni događaj, uzročno-posljedičnu vezu između rada tužene i navodne štete koju potražuje tužitelj, odgovornost tužene, visinu zatraženog iznosa, te ističe prigovor odgovornosti tužitelja za navodnu štetu - isplatu koju isti potražuje od tužene. Tužena ističe prigovor promašene pasivne legitimacije. Tužitelj nije dokazao da je upravo postupanje tužene pretrpio štetu, jer tužena kao djelatnica tužitelja, bez suglasnosti i potpisa odgovornih osoba kod tužitelja nije bila ovlaštena poduzimati bilo kakve radnje. Tužena je ekonomistica, VŠS, nije i ne može biti nadzorni građevinski organ, te nije ovlaštena nadzirati gradnju, kako to neistinito u tužbi navodi tužitelj, a što je osnova tužbe. Da li su ispunjeni svi zakonom propisano uvjeti za djelatnost koju obavlja tužitelj, provodi se nadzor od strane MUP RH koji je temeljem zakona zadužen za nadzor skladišta posebne namjene i za nadzor protupožarnog sustava, nakon čega se projekt ovjerava da je u skladu sa zakonom, a nadzor nad gradnjom provodi državna agencija zadužena za nadzor takvih građevina. Tužena nije bila zadužena, niti je mogla, niti je smjela provoditi nikakvu kontrolu niti nadzor, pa ni o tome obavještavati tužitelja s obzirom da bi takve radnje tužene bile protupravne. Tužitelj je morao ispunjavati sve uvjete propisane zakonom za zbrinjavanje i odlaganje opasnog otpada, posebice medicinskog otpada, tim više što je skladište u Draganiću u takvoj zoni gradnje gdje su bila potrebna posebna osiguranja s obzirom da se isto nalazi u naselju. Projekt je odobrio i potpisao tužitelj, kao i troškovnik koji je tužitelj prihvatio, a tužena je bila koordinator. Dužnosti koordinatora su da usklađuje i organizira rad više djelatnosti ili više grupa ljudi tj. koordinacija podrazumijeva povezivanje različitih ljudskih društvenih, ekonomskih ili tehničkih procesa. Tužena je koordinirala između dobavljača, izvođača i državnih tijela, a što se sve međusobno dopunjavalo sa svrhom da se ishode potrebne dozvole i dovrše radni procesi na gradilištu, međutim, i jedno i drugo i treće je ovisilo samo i jedino o tužitelju, jer izvođač dostavlja troškovnik tužitelju koji taj troškovnik odobrava, kao odgovorna osoba prihvaća i potpisuje, te je isto dužan i platiti. Tužena ni po svom obrazovanju i zvanju nije ispunjavala zakonske uvjete za obavljanje poslova koje tužitelj navodi da je bila obavljati. Prema Uredbi o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98) zaposlenik odgovoran za skladište opasnog otpada i njegov zamjenik moraju imati najmanje višu stručnu spremu (VI. stupanj), kemijskog, kemijsko-tehnološkog, biotehnološkog, farmaceutskog ili zdravstvenog usmjerenja i 5 godina rada u struci. Dakle, tužena ni na koji način, nije kao ekonomistica ispunjavala uvjete da bi obavljala poslove za koje tužitelj tvrdi da ih je bila dužna obavljati jer bi isto bilo protivno zakonu. Čl. 47. navedene Uredbe propisano je da zaposlenik odgovoran za odlagalište opasnog otpada i zamjenik moraju imati visoku stručnu spremu (VII. stupanj) kemijskog, kemijsko-tehnološkog, biotehnološkog, farmaceutskog ili zdravstvenog usmjerenja i 5 godina rada u struci.

4. Sud je proveo dokaze: izvršen je uvid u Odluku tužitelja od 15.11.2013. o izvanrednom otkazu ugovora o radu tuženoj (list 7-9 spisa), u transakciju tužitelja primatelju Angelus decor d.o.o. putem Zagrebačke banke d.d. dana 20.09.2013. u iznosu od 1.565.042,00 kuna s opisom plaćanja pozajmica (list 10 spisa), u transakciju tužitelja primatelju Angelus decor d.o.o. putem Zagrebačke banke d.d. dana 05.11.2013. u iznosu od 949.005,00 kuna s opisom plaćanja pozajmica (list 11 spisa), u izvod iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu za tvrtku Eko Lex d.o.o., Sv. Mateja 123 (list 12-13 spisa), u izvod iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu za tužitelja REMONDIS Medison d.o.o. (list 14-15 spisa), u e-mail tvrtke Angelus decor d.o.o. od 14.10.2013. primatelju prostormf@prostormf.hr s time da je kopija išla Slavici Kutle, te na e-mail adrese zlatko.grahovic@gmx.at i tomislav.subosic@gmx.at sa prilogom (list 19-21 spisa), u e-mail [redacted] Ljiljani Amić od 02.10.2013. u prilogu diploma Josipa Buhin (list 25-26 spisa), u e-mail poruku od 08.04.2013. sa prilogom (list 27-30 spisa), u e-mail od 21.03.2013. sa prilogom (list 31-58 spisa), u e-mail od 18.03.2013. sa prilogom (list 59-66 spisa), u e-mail od 30.01.2013. (list 67 spisa), u račun broj: MP1/001/1 od 07.01.2014. (list 68 spisa), u zapisnik od 19.09.2013. (list 69 spisa), u konačnu ponudu izvođača Angelus decor d.o.o. od 18.09.2013. (list 70 spisa), u ugovor o izvođenju radova i ugradnji opreme broj 0608/2013 od 19.09.2013. (list 71-75 spisa), u ugovor o radu na neodređeno vrijeme za [redacted] od 30.04.2013. (list 76 spisa), u ovlaštenje tužitelja tuženoj od 20.09.2013. (list 98 spisa), u primopredajni zapisnik od 28.10.2013. (list 99-101 spisa), u rješenje Službe za održivo gospodarenje otpadom Sektora za održivo gospodarenje otpadom, planove , programe , informacijski sustav, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH broj klasa: UP/1-351-02/17-27/266 od 11.12.2017. (list 171-172 spisa), saslušani su svjedoci Ljiljana Amić (list 192-193 spisa), Josip Buhin (list 193-194 spisa), Martina Palac (list 212-213 spisa), Dino Jurjević (list 213-214 spisa), proveden je dokaz uviđajem na adresi Draganić, Draganić 13a uz sudjelovanje građevinskog vještaka ING ekspert d.o.o. iz Zagreba, Škrlčeva 39 dana 03.03.2020. (list 254-259 spisa), izvršen je uvid u nalaz i mišljenje građevinskog vještaka ING ekspert d.o.o. iz Zagreba, Škrlčeva 39 sa CD-om (list 268-283 spisa), izvršen je uvid u dopunu nalaza i mišljenja građevinskog vještaka ING ekspert d.o.o. iz Zagreba, Škrlčeva 39 sa naknadno dostavljenom dokumentacijom (list 337-437 spisa), saslušana je ovlaštena osoba tuženika Tom Vereecken kao stranka (list 133-135 spisa), saslušana je tužena [redacted] kao stranka (list 179-183 spisa), saslušan je svjedok Zoran Vukelić (str. 409-411 spisa).

5. Koje će činjenice uzeti kao dokazane odlučuje sud prema svom uvjerenju na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno, a i na temelju rezultata cjelokupnog postupka (čl. 8. ZPP-a).

6. U članu 219. st. 1. ZPP-a kaže se da je svaka stranka dužna iznijeti činjenice i predložiti dokaze na kojima temelji svoj zahtjev ili kojim pobija navode i dokaze protivnika.

7. U članu 221.a ZPP-a kaže se da ako sud na temelju izvedenih dokaza (čl. 8.) ne može sa sigurnošću utvrditi neku činjenicu, o postojanju činjenice zaključit će primjenom pravila o teretu dokazivanja.

8. Predmet spora su dva tužbena zahtjeva tužitelja i to zahtjev za naknadom imovinske štete u iznosu od 278.272,30 kuna sada prema fiksnom tečaju konverzije 1 € = 7,53450 kuna to iznosi 36.933,08 €, na ime tzv. dodatnih radova izvedenih na građevinama hala 1. i hala 2. na lokaciji Draganić, Draganić 13a, u rujnu u listopadu 2013. i zahtjev za naknadom štete zbog povrede tužiteljevog prava osobnosti na ugled, dobar glas, čast, ime, a naročito poslovnu tajnu u iznosu od 100.000,00 kuna, sada prema fiksnom tečaju konverzije 1 € = 7,53450 kuna, to iznosi 13.272,28 €, te zahtjev za naknadom troška ove parnice.

9. Među strankama nije sporno da je tužena [redacted] u rujnu i listopadu 2013. bila zaposlenica tužitelja trgovačkog društva REMONDIS Medison d.o.o. sa sjedištem u Draganiću, Draganić 13a, temeljem Ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 30.04.2013. na radnome mjestu ''direktor razvoja i marketinga''.

10. Među strankama nije sporno da je tužitelj tuženoj Slavici Kutle dana 15.11.2013. izvanredno otkazao ugovor o radu na neodređeno vrijeme od 30.04.2013. (list 7-9 spisa).

11. Tužitelj REMONDIS Medison d.o.o. trgovačko društvo za gospodarenje otpadom, registrirano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu - stalna služba u Zagrebu, te mu je predmet poslovanja, između ostaloga, zbrinjavanje obojenih metala, skupljanje, prijevoz i obrada opasnog otpada, reciklaža metalnih ostataka i otpadaka, reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka, sakupljanje neopasnog i inertnog otpada, izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša, proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija, promet sredstava za zaštitu bilja, djelatnost prijevoza opasnih tvari, uvoz otpada, izvoz otpada (list 14-15 spisa). Osoba ovlaštena za zastupanje je Tom Vereecken, a jedini osnivač tužitelja je tvrtka REMONDIS Medison GMBH, Njemačka, registrirana u Trgovačkom registru Okružnog suda u Dortmundu.

12. Tužitelj REMONDIS Medison d.o.o. je kao naručitelj, dana 19.09.2013., sklopio sa trgovačkim društvom Angelus decor d.o.o. iz Zagreba, Podbrežje 4, kao izvođačem, Ugovor o izvođenju radova i ugradnji opreme broj: 0608/2013 (list 71-75 spisa). Predmet ugovora je izvođenje građevinsko-obrtničkih radova, obrtničkih radova, elektro radova, vatrodojave i strojarskih radova sukladno projektantskim troškovnicima na poslovnim građevinama hala 1., hala 2. na lokaciji Draganić 13a, Draganići, katastarska čestica 6464 katastarska općina Draganići sukladno ponudbenom troškovniku i prihvaćenoj konačnoj ponudi broj 18/09/2013 od strane naručitelja. Ugovoreno je da će se radovi izvesti za 15 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, a da se završetak radova smatra završenim kada naručitelj dobije pozitivno izvješće glavnog nadzornog inženjera. Izvođač se obvezuje izvesti sve radove na izgradnji građevine, te obračun radova izvršiti prema stvarno izvedenim količinama uz primjenu jediničnih cijena sukladno konačnoj ponudi 18/09/2013 i projektantskim troškovnicima. Ugovorene jedinične cijene su nepromjenjive, osim u slučaju da se od strane naručitelja ili investitora traže izmjene koje dovode do povećanja opsega radova. Ugovorom je definiran opseg radova i obveze izvođača u paragrafu 4 (list 73 spisa). U paragrafu 5.-om se govori o plaćanju, te se navodi da će se obračun i plaćanje izvedenih radova vršiti isključivo prema slijedećem planu: 70% avans po potpisu Ugovora, 30% po dovršenju izvođenja svih radova koji su predmet tog ugovora i pozitivnom mišljenju glavnog nadzornog inženjera sa isplatom u roku od 15 dana od dana formalnog preuzimanja. Naručitelj se obvezuje izvođaču izdati zadužnicu kao instrument osiguranja, plaćanja preostalog iznosa po završetku radova. Plaćanja izvedenih radova vršiti će se prema privremenim i okončanoj situaciji na poslovni račun izvođača. Konačnim obračunom ugovorne strane uredit će sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz ugovora, a naročito će utvrditi vrijednost izvedenih radova u odnosu na vrijednost ugovorenih radova, visinu isplaćenih iznosa po jedinici izmjere do konačnog obračuna i konačni iznos koji izvođač treba primiti prema nespornom dijelu obračuna izvedenih radova. Ugovoreno je da će se obaviti formalno preuzimanje izvedenih radova u formi Zapisnika o preuzimanju izvedenih radova.

13. Uvidom u konačnu ponudu od 18.09.2013. izvođača radova tvrtke Angelus decor d.o.o. iz Zagreba, 9. Podbrežje 4 (list 70 spisa), utvrđeno je da je tvrtka Angelus decor d.o.o. iz Zagreba, 9. Podbrežje 4 dala tužitelju REMONDIS Medison d.o.o., Draganići, Draganići 13a, dana 18.09.2013. konačnu ponudu 18/09/2013 za izvođenje građevinski-obrtničkih radova na poslovnim građevinama hala 1. i hala 2. na lokaciji Draganić 13a, Draganići, na kčbr. 6464 k.o. Draganići, sukladno projektantskim troškovnicima kako slijedi: za građevinski

obrtničke radove 1.794.459,44 kune, za elektroinstalacije 420.587,60 kuna, za strojarske instalacije 119.023,00 kuna, odnosno ukupno 2.334.070,04 kune. Odobrava se komercijalni popust od 3% u iznosu od 700.022,10 kuna pa konačna ponuda za sve naprijed navedene radove s popustom iznosi 2.264.047,94 kune s time da navedeni iznos ne sadrži porez na dodanu vrijednost. Rok za izvođenje radova je 15 kalendarskih dana. Uvjeti plaćanja su 70% iznosa avansno, a 30% po dovršetku radova i pozitivnom završnom izvješću glavnog nadzornog inženjera.

14. Uvidom u zapisnik, sukladno čl. 3. i 5. Ugovora o izvođenju radova i ugradnji opreme broj 0608/2013 od 19.09.2013. (list 69 spisa), utvrđeno je da su dana 30.10.2013. naručitelj radova - ovdje tužitelj i izvođač radova tvrtka Angelus decor d.o.o. konstatirali da su dana 30.10.2013. pristupili pregledu i utvrđivanju Konačnog obračuna izvedenih radova temeljem istog ugovora. Navedeno je da je dana 25.10.2013. izvođač radova, naručitelj - ovdje tužitelj predao prijedlog okončanog obračuna, te tim zapisnikom ugovorne strane utvrđuju da je temeljem prigovora naručitelja dogovoren ukupan iznos naknade za radove od 2.514.047,94 kune, te se naručitelj - ovdje tužitelj obvezao izvođaču Angelus decor d.o.o. isplatiti preostali neisplaćeni iznos naknade od 949.005,00 kuna najkasnije do dana 05.11.2013. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da nakon isplate iznosa od 949.005,00 kuna izvođač neće imati više nikakvih potraživanja prema naručitelju prema osnovi ugovora o izvođenju radova i ugradnji opreme 0608/2013 od dana 19.09.2013. Ugovorne strane su u zapisniku utvrdile i da će sukladno postignutom dogovoru pristupiti usklađivanju i ugovora i zajmu od dana 19.08.2013., te sporazuma od dana 19.08.2013.

15. Uvidom u e-mail Željka Petkovića iz tvrtke Angelus decor d.o.o. od 14.10.2013. (list 19 spisa), u privitku kojega je bila specifikacija dodatno izvedenih radova i cijena dodatno izvedenih radova (list 20 spisa), a koji e-mail je upućen tvrtci Prostor MF, a kopija je dostavljena Slavici Kutle, Zlatku Grahović i Tomislavu Subošić utvrđeno je da je izvođač radova Angelus decor d.o.o. 14.10.2013. dostavio tvrtci Prostor MF specifikaciju dodatnih radova nastalih prilikom izvođenja ugovornih radova na građevinama hala 1., hala 2. na lokaciji Draganić investitora REMONDIS Medison d.o.o., da se iz specifikacije vidi 8 stavki koje se odnose na dodatno izvršene radove, te je naznačena vrijednost dodatno izvedenih radova u visini od 537.300,00 kuna.

16. Uvidom u primopredajni zapisnik od 28.10.2013. (list 99-101 spisa), sud je utvrdio da je dana 28.10.2013. izvoditelj radova Angelus decor d.o.o. iz Zagreba predao naručitelju REMONDIS Medison d.o.o. iz Draganića, a ovaj preuzeo građevinsko-obrtničke radove, elektro, vatrodojava i strojarske radove sukladno projektantskim troškovnicima na poslovnim građevinama hala 1., hala 2. na lokaciji Draganić 13a, Draganići, kčbr. 6464 k.o. Draganići, sukladno ponudbenom troškovniku. Prodavatelj i kupac sukladno utvrđuju da je prodavatelj predao kupcu sve isprave i dokumentaciju sukladno Ugovoru o izvođenju radova i ugradnji opreme broj 0608/2013 od 19.09.2013. Tehnički pregled nije obavljen. Datum početka radova je 21.09.2013., a datum završetka radova je 28.10.2013. Konstatirani su nedostaci koje izvođač mora otkloniti u roku od 3 dana (kabel za napajanje mlina za usitnjavanje izmjestiti u isti sektor, vatrogasne aparate pozicionirati prema požarnom elaboratu). Navedeno nedostaci su uočeni za vrijeme pregleda. Za eventualno skrivene nedostatke izvođač daje garanciju za izvedene radove pr3ma ugovoru. Vlastoručnim potpisom strane koje predaju i koje preuzimanju izvršavaju primopredaju radova. Temeljem tog zapisnika može se pristupiti konačnom obračunu. Za izvoditelja Angelus decor d.o.o. zapisnik su vlastoručno potpisali Zlatko Grahović i Tomislav Subošić, te je na zapisniku je potpis naručitelja REMONDIS Medison d.o.o. i tvrtke Prostor MF d.o.o.

17. Na temelju naprijed navedenog utvrđeno je da su radovi na građevinama hala 1. i hala 2. u naravi skladišta opasnog i neopasnog otpada na lokaciji Draganić 13a, Draganići,

izvedeni u razdoblju od 21.09.2013. do 28.10.2013., da je 28.10.2013. izvršena primopredaja, te da naručitelj - ovdje tužitelj nije imao primjedbi na zapisnik o preuzimanju, a u zapisniku je konstatirano da izvođač radova Angelus decor d.o.o. predaje naručitelju - ovdje tužitelju građevinsko-obrtničke radove, elektro radove, vatrodojava i strojarske radove sukladno projektantskim troškovnicima odnosno sukladno ponudbenom troškovniku. U ponudbenom troškovniku (konačna ponuda broj 18/09/2013 (list 70 spisa)), koji je sastavni dio Ugovora o izvođenju radova i ugradnji opreme broj 0608/2013 od 19.09.2013. navedeno je da će izvođač izvesti građevinsko-obrtničke radove, elektroinstalacije i strojarske instalacije sa odobrenim komercijalnim popustom od 3%, sveukupno s popustom u iznosu 2.264.047,94 kune bez PDV-a. U zapisniku od 30.10.2013. (list 69 spisa) je navedeno da je 25.10.2013. izvođač radova naručitelju predao okončan obračun, te da ugovorne strane utvrđuju da je temeljem prigovora naručitelja dogovoren ukupan iznos naknade za radove od 2.514.047,94 kune. Nije navedeno da li je to iznos sa PDV-om ili bez PDV-a. Naručitelj se obvezao isplatiti izvođaču preostali neisplaćeni iznos od 949.005,00 kuna najkasnije do 05.11.2013., a nakon isplate iznosa od 949.005,00 kuna izvođač više neće imati više nikakvih potraživanja prema naručitelju temeljem Ugovora o izvođenju radova i ugradnji opreme broj 0608/2013 od 19.09.2013. Iz navedenog bi proizlazilo da je konačna dogovorena cijena za sve izvedene radove 2.514.047,94 kune, a da je izvođač radova u konačnoj ponudi od 18.09.2013. naveo ukupnu cijenu od 2.264.047,94 kune, pa se kao razlika ukazuje iznos od 250.000,00 kuna. Bez obzira što je izvođač radova svoje dodatne radove (list 19-20 spisa) procijenio na iznos od 537.300,00 kuna, kasnije je odustao od tog iznosa visine dodatnih radova, a sukladno sporazumu investitora i izvođača od 30.10.2013.

18. Uvidom u račun broj MP 1/001/1 od 07.01.2014. (list 68 spisa) sud je utvrdio da je Angelus decor d.o.o. izdao račun REMONDIS Medison d.o.o. dana 07.01.2014. na iznos od 2.530.874,19 kuna sa PDV-om, a za usluge za radove - veza 0608/2013. Iako se navodi da se radi o iznosu d PDV-om, sam iznos PDV-a nije naveden, točnije navedeno je da PDV iznosi 0%.

19. Uvidom u transakciju koju je obavila Zagrebačka banka d.d. dana 20.09.2013. (list 10 spisa) sud je utvrdio da je ovdje tužitelj REMONDIS Medison d.o.o. dao nalog banci da na račun primatelja Angelus decor d.o.o., kao pozajmicu, prenese iznos od 1.565.042,00 kuna.

20. Uvidom u transakciju koju je obavila Zagrebačka banka d.d. dana 05.11.2013. (list 11 spisa) sud je utvrdio da je ovdje tužitelj REMONDIS Medison d.o.o. dao nalog banci da na račun primatelja Angelus decor d.o.o., kao pozajmicu, prenese iznos od 949.005,00 kuna.

21. Kada se zbroje iznosi po nalozima tužitelja Zagrebačkoj banci od 20.09.2013. i 05.11.2013. (1.565.042,00 kuna + 949.005,00 kuna) dobije se ukupan preneseni iznos na račun primatelja Angelus decor d.o.o. od 2.514.047,00 kuna, a koji je sukladan iznosu koji su ovdje tužitelj i izvođač radova Angelus decor d.o.o. utvrdili sporazumom o izvedenim radovima na zapisniku od 30.10.2013. (list 69 spisa). Međutim, po nalozima za prijenos ne vidi se radi o plaćanju računa za izvedene radove temeljem Ugovora o izvođenju radova i ugradnji opreme od 19.09.2013., već se kao opis plaćanja navodi pozajmica. Pozajmica je zapravo posuđivanje novca koji se mora vratiti. U spisu ne prileži niti jedan dokaz iz koje bi bilo nedvojbeno proizlazilo da je tužitelj REMONDIS Medison d.o.o. platio izvođaču radova ukupno 2.514.047,94 kune za izvedene radove temeljem Ugovora o izvođenju radova i ugradnji opreme broj 0608/2013 od 19.09.2013.

22. Kada bi se uzelo da je tužitelj isplatio izvođaču radova temeljem naprijed navedenog Ugovora od 19.09.2013. ukupno 2.514.047,94 kune, razlika između tog iznosa i iznosa koji je izvođač naveo 18.09.2013. u konačnoj ponudi (iznos od 2.264.047,94 kune) iznosi točno 250.000,00 kuna i taj iznos bi predstavljao razliku između iznosa iz konačne ponude i iznosa

koji su za izvedene radove po Ugovoru od 19.09.2013. usuglasili dana 30.10.2013. naručitelj radova - ovdje tuženik i izvođač radova tvrtka Angelus decor d.o.o.

23. Tužitelj u ovoj tužbi potražuje imovinsku štetu u visini od 278.272,30 kune na ime troška koji je nastao tužitelju zbog izvedenih dodatnih radova na halama 1. i halama 2. na lokaciji Draganić 13a, Naime, tužitelj tvrdi da o nije odobrio izvođaču radova da izvede dodatne poslove već da je to zapravo učinila tužena [redacted], zaposlenica tužitelja, koja tužitelja nije obavijestila o izvedenim dodatnim radovima, a za što je tužitelju nastao i dodatni trošak. Tužitelj tvrdi da ga je tužiteljica morala obavijestiti o dodatnim radovima jer je poslodavac - tužitelj imenovao tuženu [redacted] dana 20.09.2013. za koordinatora u realizaciji investicije (usklada građevina hala 1. i hala 2. skladišta opasnog i neopasnog otpada sukladno projektnoj dokumentaciji) između glavnog nadzornog inženjera, glavnog projektanta, te voditelja gradilišta.

24. Uvidom u ovlaštenje tužitelja od 20.09.2013. (list 98 spisa) sud je utvrdio da je investitor - naručitelj radova - ovdje tužitelj REMONDIS Medison d.o.o. po direktoru tvrtke Tomu Vereecken imenovao [redacted], direktoricu razvoja tvrtke REMONDIS Medison d.o.o. za koordinatora u realizaciji investicije (usklada građevina hala 1. i hala 2. skladišta opasnog i neopasnog otpada sukladno projektnoj dokumentaciji) između glavnog nadzornog inženjera, glavnog projektanta, te voditelja gradilišta po izvođaču Angelus decor d.o.o. temeljem potpisanog Ugovora 0608/2013 od 19.09.2013. Ovlaštenje je na snazi od 20.09.2013. do završetka radova i primopredaje građevine uz pozitivno izvješće glavnog nadzornog inženjera.

25. Provedenim uviđajem dana 03.03.2020., te iz nalaza i mišljenja i dopune nalaza i mišljenja građevinskog vještaka ING ekspert d.o.o. iz Zagreba (list 268-283 i 337-436 spisa) proizlazi da temeljem stanja zatečenom na uviđaju, pokazivanja tužene prilikom uviđaja i dokumentacije koja prileži spisu, a posebno prema specifikaciji dodatnih radova dostavljenih uz dopis društva Angelus decor d.o.o. od 14.10.2013. (list 21 spisa) utvrđeno je da vještaku nije dostavljena građevinska knjiga i potpisana okončana situacija s priležećim troškovnikom, korigiranim po nadzornim inženjeru, a u skladu sa umanjenjem navedenim u zapisniku od 30.10.2013. (list 69 spisa) pa vještak nije mogao utvrditi jesu li svi radovi izvedeni od onih koji su naznačeni. Dakle, iz sve dostupne dokumentacije nije vidljivo jesu li sporni radovi za koje je u tabeli navedena količina 0 izvedenih i ukoliko jesu koja je njihova količina. Iz postojeće dokumentacije u kojoj je navedena količina i jedinična cijena (list 302-303 spisa) stavke pod rednim brojem 2, 3, 5 i 7 po procjeni vještaka iznose 182.700,00 kuna bez PDV-a. Kao što je naprijed navedeno zbog nedostajućih podataka za stavke na listu 302-303 spisa, a koje su pod rednim brojem 1, 4, 6 i 8, s obzirom da nema podataka o količini odnosno dokumentacije o tome nije bilo moguće dati procjenu vrijednosti tih radova. Dakle, vještak nije mogao procijeniti vrijednost radova koji se odnose na demontažu regala, te ponovnu montažu istih nakon dovršetka svih radova uz napomenu vještaka da nije vidljivo u naravi niti je poznato stanje prije izvođenja radova odnosno postojanje regala. Također, pod stavkom 4. koja se odnosi na demontažu cjelokupne instalacije CO, a koja obuhvaća zbrinjavanje iste sukladno tehničkim uputstvima, što uključuje demontažu cijevnog razvoda, demontažu spremnika i demontažu upravljačkog postrojenja količina je 0 uz napomenu vještaka da nije vidljivo u naravi i da nije poznato stanje prije izvođenja radova. Ista takva napomena s količinom 0 se odnosi i na stavku 6 demontaža rasvjete u ex izvedbi koja uključuje demontažu lampi, zamjenu žarulja, repariranje svjetiljke i ugradnju novog releja. Vještak nije mogao na temelju dostupne dokumentacije utvrditi radove pod stavkom 8 koji se odnose na razne nepredviđene i naknadne radove izvedene po nalogu nadzornog inženjera s obračunom po ovjerenim stvarno utrošenim satima sa pomoćnog radnika i za KV radnike. Dakle, građevinskom vještaku nije bila dostupna sva relevantna dokumentacija kako bi mogao sačiniti relevantnu procjenu dodatno izvedenih radova, pa je isti sačinio

procjenu za one stavke za koje je imao dokumentaciju. Od ukupno 8 stavki građevinski vještak je mogao procjenu izvršiti za 4 stavke i vrijednost tih izvedenih radova iznosi 182.700,00 kuna bez PDV-a. Za ostale 4 stavke koje su naprijed navedene zbog nedostatka relevantne građevinske dokumentacije, vještak nije mogao sačiniti izračun odnosno procjenu vrijednosti takvih radova s time da u trenutku izvođenja uviđaja na mjestu dvaju skladišta ti radovi nisu bili vidljivi u naravi, a vještaku nije bilo poznato stanje prije izvođenja radova odnosno nije mogao utvrditi jesu li ti radovi uopće izvedeni.

26. Tužitelj tvrdi da ga tužena, njegova zaposlenica, nije izvijestila o dodatnim troškovima koji su izvedeni na naprijed navedenim građevinama, da su dodatni radovi izvedeni, te da je cijena po okončanju radova zbog izvedenih dodatnih radova bila viša od one koja je ugovorena, a što je naprijed navedeno čime je tužitelju nastupila šteta, a tužitelj smatra da je za štetu odgovorna njegova zaposlenica, ovdje tužena [redacted], direktorica razvoja.

27. Ovlaštena osoba tužitelja Tom Vereecken, saslušan kao stranka na ročištu održanom 18.06.2015. (list 133-135 spisa), iskazao je, pored ostaloga, na stranici drugoj iskaza (list 134 spisa) da on nije ovlastio tuženu da odobrava dodatne radove sa izvođačem radova, niti da dogovara njihovu cijenu. Glavni nadzorni inženjer bio je gospodin Kečkeš, dok je izvođač radova tvrtka Angelus decor d.o.o. postavila glavnog projektanta. Nadzorni inženjer g. Kečkeš je trebao nadzirati vrstu i količinu radova koji se izvode, te o tome obavještavati tuženu. Ovlaštena osoba tužitelja decidirano je u svom iskazu naveo "ja smatram da su izvršeni potrebni radovi, ali da su oni neopravdano skupo koštali".

28. Tužena, [redacted], saslušana kao stranka, na ročištu održanom 10.04.2018. (list 179-183 spisa), iskazala je pored ostaloga da ona nije građevinske struke, da ima VŠS ekonomske struke, da je glavni nadzorni inženjer bila Iva Boričević koja je odobravala i troškove svih strukovnih inženjera. Direktor tvrtke Prostor MF je bio g. Kečkeš, a tvrtka Prostor MF je bila glavni projektant vezano za predmetnu rekonstrukciju. Tužiteljica je navela da je zakonski zastupnik tužitelja Tom Vereecken odlučivao o svemu, te da ona nije imala pravo donošenja nikakvih odluka. Iskazala je da nije sudjelovala u razgovorima i pregovorima vezano za cijenu radova niti način plaćanja, niti ima ikakve veze s time. Na terenu, izvođači radova, a bilo ih je više kontaktirali su sa strukovnim nadzornim inženjerom, a strukovni sa glavnim nadzornim inženjerom koji je pak kontaktirao sa direktorom tužitelja Tomom Vereeckenom. Tužena je kontaktirala sa izvođačima radova, ali samo vezano za tehničku prirodu radova, kako bi se radovi nesmetano mogli obavljati. Pojašnjenja vezano za radove i investiciju su davali nadzorni inženjeri, a temeljem projektne dokumentacije su propisane kvaliteta i vrste materijala.

29. Saslušani svjedok Josip Buhin, zaposlenik tuženika (list 193-194 spisa), iskazao je da je zaposlen kod tužitelja na radnom mjestu direktora operative, te da je osoba zadužena kod tužitelja za gospodarenje otpadom. Misli da je tužena [redacted] ekonomske struke VŠS. Između ostaloga svjedok je iskazao (list 194 spisa, str. 3. zapisnika od 25.07.2018.) da direktor sklapa Ugovore sa odabranim izvođačima radova, te da isti odobrava i vrši isplate izvođačima dajući naloge direktoru financija odnosno da direktor Tom Vereecken odlučuje o svemu.

30. Svjedokinja Martina Palac, direktorica prodaje kod tužitelja, saslušana na ročištu od 09.05.2019. (list 212-213 spisa) iskazala je između ostaloga da je spor između stranaka nastao između toga što je tužitelju nastala šteta, jer je ne ishođenjem dozvola, odnosno dokumentacije, a koja je potrebna za dobivanje dozvola za obavljanje djelatnosti tužitelj bio prisiljen otići s navedene lokacije. Tužitelj ima formalno sjedište na lokaciji u Draganiću, ali je pogon nakon konkretnog slučaja prebačen u Jastrebarsko, a nakon toga i na treću lokaciju u Sisku. Poznato joj je da je [redacted] ekonomistica sa VŠS. I svjedokinja je

ekonomistica i ima VŠS, ali se u građevinske radove ne razumije jer joj to nije struka. Razlog zbog kojeg hala 1. i hala 2. na lokaciji u Draganiću nisu nikada stavljene u funkciju je ta što tužitelj nije zadovoljio dokumentacijom i građevinama kako bi se mogla ishoditi dozvola za rad. Na upit tko sklapa ugovor sa odabranim izvođačima radova i tko odobrava isplatu, ista je odgovorila da je to činio direktor tužitelja.

31. Svjedok Dino Jurjević, ekonomista, zaposlenik tužitelja, saslušan na ročištu od 09.05.2019. (list 213-215) iskazao je između ostaloga, da je zaposlen kod tužitelja na radnom mjestu direktora financija. Zna da je [redacted] ekonomistica po struci, ali ne zna da li ima završenu VŠS ili VSS. Ne zna kada je [redacted] obaviještena o dodatnim radovima. Dodatni radovi su izvedeni i to je dovelo do dodatnih troškova odnosno povišenje ukupnih troškova. Svjedok je izjavio da je najveći problem i danas odnosno najveća šteta ta što lokacija u Draganiću nikada više nije bila pogodna za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada, zbog promjene prostornih planova, uvjeta i svega što se tiče poslova koje je obavljala [redacted]. Svjedok smatra da [redacted] nije mogla utjecati na promjene prostornih planova. Njezin temeljni zadatak bio je da kao direktorica razvoja ishodi dozvole. Tužitelj je potrošio između 2 do 3 milijuna kuna kako bi stekao uvjete za ishođenje dozvole za obavljanje djelatnosti, ali ishođenje dozvole na toj lokaciji više nije bilo moguće. Smatra da je [redacted] mogla ukazati na rizike lokacije i nemogućnost ishođenja dozvola, ali ona nije ukazivala na rizike već je govorila da je nužno završiti projekt kako bi se ispunili uvjeti za ishođenje dozvole za obavljanje djelatnosti tužitelja na toj lokaciji. Tužitelj sada radi na lokaciji Sisak, a u međuvremenu je tokom 2014. radio na lokaciji Jastrebarsko. Ta seljenja su bila iz razloga što na lokaciji Draganić nije bilo više uvjeta za ishođenje dozvole za obavljanje tužiteljeve osnove djelatnosti i to ne radi naravi same nekretnine nego i svih drugih zakonskih okvira. Svjedok je iskazao i to da [redacted] bez odobrenja direktora nije mogla samostalno odobriti radove ili troškove.

32. Poslodavac u tužbi tvrdi kako je tuženoj Slavici Kutle povjerio nadgledanje i koordiniranje radova na poslovnim građevinama hala 1. i hala 2. u naravi skladišta za zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada na lokaciji Draganić 13a, Draganići, i to građevinsko-obrtničkih radova, elektro radova, vatrodojave i strojarskih radova, da je tužena izravno kontaktirala s odgovornim osobama izvođača radova, te im odobravala izvođenje dodatnih radova, a o potrebi izvođenja dodatnih radova i njihovoj cijeni nije niti jednom izvijestila odgovornu osobu poslodavca, niti je za odobravanje izvođenja takvih radova tražila i dobila ili dobila suglasnost poslodavca. Analizirajući sve provedene dokaze, utvrđeno je da je poslodavac dana 20.09.2013. dao imenovao tuženu za koordinatoricu u realizaciji investicije po Ugovoru broj 0608/2013 od 19.09.2013., između glavnog nadzornog inženjera, glavnog projektanta i voditelja gradilišta po izvođaču Angelus decor d.o.o. Uvidom u to ovlaštenje sud je utvrdio da je tužitelj ovlastio tuženu za koordinatora između točno određenih osoba i to glavnog nadzornog inženjera, glavnog projektanta i voditelja gradilišta po izvođaču Angelus decor d.o.o., a ne za nadgledanje i koordiniranje građevinsko-obrtničkih radova, elektro radova, vatrodojave i strojarskih radova. Iako poslodavac tvrdi kako je pretragom prijenosnog računala i službenog mobitela tužene pronašao e-mail Željka Petković iz tvrtke Angelus decor d.o.o. od 14.10.2013. kojem prileži dokumentacija koja tereti poslodavca za dodatnih 537.300,00 kuna, te da tužena nije obavijestila poslodavca o tom e-mail-u čime mu je počinila štetu, iz svih dokaza koju su provedeni u ovom postupku proizlazi i kada bi to bilo točno, odnosno i u slučaju da tužena nije tužitelja obavijestila o dodatnim radovima, iz dokumentacije koja prileži spisu je vidljivo da su se nakon toga, dana 30.10.2013., naručitelj radova - ovdje tužitelj i izvođač radova Angelus decor d.o.o. sporazumjeli o visini dodatno izvedenih radova, te da su sporazumno utvrdili konačnu visinu koštanja svih radova po ugovoru od 19.09.2013. Osim toga važno je istaknuti i da je ovlaštena osoba tužitelja Tom Vereecken u svom iskazu (list 133 spisa) iskazao "smatram da su izvršeni radovi bili potrebni, ali da su oni neopravdano skupo koštali". Prema tome i sam tužitelj priznaje

odnosno potvrđuje da je dodatne radove bilo potrebno izvesti, ali se nije slagao sa prvotnom cijenom izvedenih dodatnih radova, pa je o tome pregovarao sa izvođačem, i smanjio cijenu dodatno izvedenih radova na otprilike polovicu prvotno zatraženog iznosa vrijednosti dodatno izvedenih radova. Nadalje, provedenim dokazima nedvojbeno je utvrđeno da je tužena [redacted] po struci ekonomistica, te da ista nije imala stručna znanja temeljem kojih bi mogla nadgledati i kontrolirati rad osoba koje su po zakonu o građenu zapravo ovlaštene za zakonitost izvođenja radova odnosno za zakonitost građenja. Naime, iz Ugovora o izvođenju radova i ugradnji opreme broj 0608/2013 od 19.09.2013. je vidljivo da su ugovoreni građevinsko-obrtnički radovi, da se radilo o više radova raznih struka. Temeljem Zakona o građenju u provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer, a to je osoba koja ne može biti zaposlenik izvođača, provodi u ime investitora stručni nadzor građenja odnosno utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti građenja po zakonu. Nadzorni inženjer je dužan bez odlaganja upoznati investitora sa svim događanjima vezanim za građenje, o svim nedostacima i nepravilnostima uočenim tijekom građenja, te sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine. Tužitelj u spis nije dostavio završno izvješće o izvedbi građevine, niti je tijekom postupka zapravo pouzdano utvrđeno tko je bio nadzorni inženjer u konkretnom slučaju, a imajući u vidu da se radilo o izvedbi radova različitih struka, te da je trebalo kontrolirati sve te radove odnosno provesti stručni nadzor građenja. [redacted], zaposlenica tuženika takvim stručnim znanjima ne raspolaže, a što je sigurno bilo poznato i tužitelju. Iako tužitelj tvrdi da je tužena odobrila izvođaču radova izvođenje dodatnih radova, u spisu nema niti jednog dokaza iz kojeg bi to proizlazilo. Dapače, svi saslušani su iskazali da tužiteljica nije imala ovlasti niti odobriti radove, niti donositi važne poslovne odluke, niti odlučivati o plaćanju, već je o tome odlučivala ovlaštena osoba tužitelja Tom Vereecken. Provedenim dokazima je utvrđeno da su izvedeni dodatni radovi na skladištima tužitelja u Draganićima (hala 1. i hala 2.), sam direktor tužitelja Tom Vereecken je iskazao da smatra da je izvođenje tih radova bilo potrebno, naručitelj radova je postigao sporazum sa izvođačem radova o cijeni dodatno izvedenih radova, a osim toga ti dodatno izvedeni radovi su povećali vrijednost same građevine koja se nalazi na predmetnoj lokaciji. Po mišljenju ovog suda ne postoji odgovornost tužene za isplatu vrijednosti dodatno izvedenih radova na skladištima tužitelja za zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada u Draganiću, iz razloga što navedena nije bila ovlaštena za stručni nadzor građenja, što kao ekonomistica nije raspolagala stručnim znanjem temeljem kojeg bi ona mogla procijeniti je li potrebno izvesti dodatne radove ili nije. Dodatni radovi su izvedeni, tužitelj je priznao da su dodatni radovi izvedeni. Tužitelj je postigao sporazum sa izvođačem radova po vrijednosti dodatno izvedenih radova i obvezao se te dodatno izvedene radove platiti izvođaču radova. Napominje se da su se radovi odvijali u kratkom vremenskom razdoblju, te da su izvedeni u roku od mjesec dana. Čak i da [redacted] nije obavijestila tužitelja o dodatnim radovima, nadzorni inženjer radova je to bio dužan učiniti temeljem Zakona o građenju. U čl. 1046. Zakona o obveznim odnosima/05 navodi se da je šteta umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta). U konkretnom slučaju nema umanjenja imovine tužitelja jer je za dodatno izvedene radove povećana vrijednost konkretne nekretnine. Imenovanje tužene [redacted] od strane tužitelja za koordinatoricu između glavnog nadzornog inženjera, glavnog projektanta i voditelja gradilišta je u principu irelevantno, jer je Zakonom o građenju propisano da je nadzorni inženjer odnosno glavni nadzorni inženjer dužan o svemu što se događa na građevini obavještavati investitora. To znači da je u konkretnom slučaju glavni nadzorni inženjer bio obvezan obavijestiti tužitelja o potrebi izvođenja dodatnih radova, nakon čega bi tužitelj odlučio da li treba izvesti dodatne radove ili ne. Međutim, napominje se da je u svom iskazu direktor tužitelja izričito naveo da on smatra da je te dodatne radove trebalo izvesti. Cijelu situaciju vezano za skladišta tužitelja u Draganiću, namjenu tih skladišta pojasnio je svjedok Dino Jurjević koji je naveo da je glavni problem za tužitelja nastao ne zbog izvođenja konkretnih dodatnih radova na skladištima (hala 1. i hala 2.), već zbog činjenice da je promijenjen Prostorni plan mjesta Draganići kojom promjenom je

onemogućeno zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada od strane tužitelja u naseljenom mjestu Draganići (rečeno je da se predmetna skladišta nalaze na udaljenosti od 100 metara od Osnovne škole u Draganićima), odnosno zbog koje promjene više nije bilo moguće ishođenje dozvole od strane tuženika za zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada na toj lokaciji. Svjedok Jurjević je naveo da je zbog toga tužitelj izgubio mogućnost obavljanja djelatnosti na toj lokaciji iako je u tu lokaciju (nekretnine) uložio između 2 do 3 milijuna kuna. Po mišljenju ovog suda radi se o poslovnoj procjeni i ocjeni tužitelja koji za svoje poslovne odluke snosi posljedice. To ne znači da posljedice svojih loših poslovnih odluka može prebaciti na zaposlenika, konkretno tuženu. Opće pretpostavke odgovornosti za štetu su: postojanje subjekata obveznog odnosa odgovornosti za štetu, štetna radnja štetnika, šteta, uzročna veza i protupravnost. Kao što je naprijed navedeno šteta je umanjene nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njezinog povećanja (izmakla koristi), a i nanošenje drugom fizičkog ili drugo bola ili straha (neimovinska šteta). Iz provedenih dokaza koje sam tužitelj dostavio u spis odnosno koje je kao dokaze svojim navodima dvaju isplata sa računa tužitelja otvorenog u Zagrebačkoj banci isplatom na račun društva Angelus Decor d.o.o. nejasno je na koji način zapravo tužitelj pretrpio štetu jer tužitelj nije izvršio plaćanje po računima već je kao svrha uplate navedeno "pozajmica trgovačkom društvu Angelus Decor d.o.o.". S obzirom da se ne radi o plaćanju računa, već o pozajmicama, nejasno je na koji način je tužitelj pretrpio štetu uplatom pozajmice trgovačkom društvu Angelus Decor d.o.o.. Također, kao što je naprijed navedeno, u projektu koji je odobrio i potpisao tužitelj, kao i troškovnik koji je tužitelj prihvatio tužena Slavica Kulte je bila koordinator. Dužnosti koordinatora su da usklađuje i organizira rad više djelatnosti ili više grupa ljudi tj. koordinacija podrazumijeva povezanost (koordiniranje) različitih ljudskih, društvenih, ekonomskih ili tehničkih procesa. Tužena je koordinirala između dobavljača, izvođača i državnih tijela, a što se sve međusobno dopunjavalo sa svrhom da se ishode potrebne dozvole i završe radni procesi na gradilištu, međutim sve to je ovisilo samo i jedino o tužitelju, jer izvođač dostavlja troškovnik tužitelju koji taj troškovnik odobrava i kao odgovorna osoba prihvaća i potpisuje. [redacted] nije imala ovlast da odobrava troškovnik ili da odobrava plaćanje, a niti da odobrava dodatne radove. Tužitelj ni sam čim nije dokazao da je [redacted] odobrila obavljanje dodatnih radova na halama koje se spominju u ovom predmetu. Za to je bila isključivo odgovorna i nadležna odgovorna osoba tužitelja. Osim toga ti dodatni poslovi koji su izvršeni je bilo potrebno napraviti kako bi se mogle ishoditi potrebne dozvole za obavljanje tadašnje djelatnosti tužitelja a to je bilo zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada što je bilo precizno regulirano zakonskim propisima. Osim toga, svi radovi su izvođeni uz građevinski nadzor, pa da nije bilo potrebe da se radovi izvedu građevinski nadzor te radove ne bi dopustio. Ovaj sud smatra da tužena nije počinila štetu poslodavcu jer ista nije bila osoba koja bi bila ovlaštena odobriti projekat ili njegovo plaćanje, već je za to bila ovlaštena odgovorna osoba tužitelja. Uz specifikaciju dodatnih radova nastalih prilikom izvođenja ugovorenih radova na građevinama hala 1 i hala 2 na lokaciji Draganić, koju specifikaciju je dostavio tužitelj, uz e-mail od 14.10.2013. koji je Željko Petković uputio tvrtki Prostor MF,a koji je e-mail dostavljen i Slavici Kutle, Zlatku Grahoviću i Tomislavu Subošiću (str. 19-20 spisa) navodi se da se razni nepredviđeni i naknadni radovi mogu izvoditi isključivo po nalogu nadzornog inženjera. Dakle, bez odobrenja nadzornog inženjera nikakvi nepredviđeni i naknadni radovi nisu se mogli izvoditi. Očigledno je da je nadzorni inženjer odobrio dodatne radove kako bi tužitelj zadovoljio zakonskim uvjetima koji su bili propisani za obavljanje djelatnosti kojom se tužitelj bavio u to vrijeme. Nesporno je da tužena nije bila nadzorni inženjer i da nije mogla ona odobriti provođenje dodatnih radova. Ukoliko je nadzorni inženjer smatrao i odobrio provođenje naknadni radova, onda je to značilo da je te radove trebalo izvesti kako bi tužitelj ispunio zakonske uvjete za obavljanje svoje djelatnosti. Dana 28.10.2013. ovlaštena osoba tužitelja Tom Vereecken je potpisao primopredajni zapisnik koji je sastavljen između izvođača radova, nadzornog organa i tužitelja kao investitora, te tužitelj prilikom potpisivanja nije prigovarao niti istaknuo bilo kakve primjedbe, koje u ovom predmetu stavlja na teret tuženoj. Tužena [redacted] je bila ovlaštena samo

za koordinaciju između točno određenih osoba i to glavnog nadzornog inženjera, glavnog projektanta i voditelja gradilišta na poslovnim građevinama hala 1 i hala 2 na lokaciji Draganić 13a. Tužena [redacted] nije vršila nadzor niti je odobravala bilo kakve troškove. Naknadni radovi izvršeni su isključivo po nalogu nadzornog inženjera jer je on smatrao da te radove treba izvesti na građevinama koje se navode. Ishođenje dozvola za rad tužitelja na zbrinjavanju neopasnog i opasnog otpada na lokaciji Draganići ovisilo je o ispunjavanju zakonskih uvjeta predviđenih za gradnju građevina i skladišta za zbrinjavanje opasnog otpada, odnosno bilo je propisano što takve građevine moraju imati, a na to tužena nije mogla ni na koji način utjecati. Tužitelj nigdje ne tvrdi da ti radovi koji su obavljeni nisu bili potrebni kako bi građevine ispunile zakonske uvjete za obavljanje djelatnosti koju je tužitelj namjeravao obavljati i dalje na toj lokaciji. Tužitelj je morao ispunjavati sve uvjete propisane zakonom, za zbrinjavanje i odlaganje opasnog otpada, posebice medicinskog otpada, jer je skladište u Draganiću u takvoj zoni gradnje gdje su bila potrebna posebna osiguranja s obzirom da se isto nalazi u naselju. Slijedom svega naprijed navedenog ovaj sud smatra da nisu ispunjene pretpostavke za tužiteljičinu odgovornost za eventualnu štetu koju je pretrpio tužitelj, pa je odbio tužbeni zahtjev tužitelja vezano za isplatu iznosa od 36.933,08 € / 278.272,30 kuna.

33. Pod toč. II. tužbenog zahtjeva tužitelj potražuje od tužene naknadu neimovinske štete u visini od 13.272,28 € / 100.000,00 kuna zbog povrede prava osobnosti tužitelja odnosno povrede prava na ugled, dobar glas, čast, ime, odavanje poslovne tajne. Tužitelj je uz tužbu dostavio dokumentaciju na kojoj temelji svoju tražbinu, a radi se o e-mail korespondenciji između tužene i Ljiljane Amić od 18.03.2013., 21.03.2013., 08.04.2013. i 02.10.2013. Tužitelj u tužbi navodi da je do tih e-mail-ova odnosno dokumentacije došao pretraživanjem/vještačenjem službenog računala tužene [redacted]. Tužitelj navodno vještačenje nije dostavio u sudski spis.

34. U čl. 19. Zakona o obveznim odnosima/05 navodi se da svaka fizička i pravna osoba ima pravo na zaštitu svojih prava osobnosti pod pretpostavkama utvrđenim zakonom. Pod pravima osobnosti u smislu Zakona razumijevaju se pravo na život, tjelesno i duševno zdravlje, ugled, čast, dostojanstvo, ime, privatnost osobnog i obiteljskog života, slobodu i drugo. Pravna osoba ima sva navedena prava osobnosti, osim onih vezanih uz biološku bit fizičke osobe, a osobito pravo na ugled i dobar glas, čast, ime, odnosno tvrtku, poslovnu tajnu, slobodu privređivanja i dr.

35. U čl. 99. Zakona o radu/09 koji je bio na snazi u spornom razdoblju propisano je da radnik koji na radu ili u svezi s radom namjerno ili zbog krajnje nepažnje uzrokuje štetu poslodavcu, dužan je štetu naknaditi.

36. Na poslodavcu je kao tužitelju teret dokazivanja krivnje radnika.

37. Tužitelj u tužbi navodi da je do dokumentacije na kojoj tužitelj temelji svoj zahtjev pod toč. II. izreke na temelju pretraživanog/vještačenog računala tužene nakon što je tužena prestala raditi kod tužitelja. Tužena je u svom iskazu navela da nikada nije izvršena primopredaja službenog računala i službenog mobitela koji je koristila kod tužitelja, ali da je nakon što je suspendirana i nakon što joj je otkaza Ugovor o radu, ista obrisala podatke sa službenog računala i sa službenog mobitela. Ovlaštena osoba tuženika Tom Vereecken u svom iskazu je naveo da je odlučio da se pretragom službenog računala tužene utvrdi što je ona zapravo radila. Svjedok Josip Buhin, direktor operative tužitelja je u svom iskazu decidirano naveo "Sudjelovao sam u pretrazi kompjutera tužene na način da sam predmetni laptop nosio na obradu specijaliziranoj tvrtci za provođenje povrata podataka, a nisam sudjelovao u pretrazi mobitela. Nakon provedenog postupka podaci su bili neselektivni i ja sam imao uvid u te podatke i pregledom podataka koji se odnosi na dokumente u word-u i

e-mail-ova mogao sam svjedočiti da je tužena imala direktnu komunikaciju sa izvođačima radova, te u drugim aktivnostima sa gđa.-om Ljiljanom Amić". Navedeni svjedok je potvrdio da je tužitelj proveo postupak povrata svih obrisanih podataka jer su ti podaci prethodni bili obrisani. Svjedok Zoran Vukelić, odvjetnik tužitelja, na ročištu održanom 04.04.2023., saslušan u svojstvu svjedoka iskazao je da je 2013. godine bio pozvan od strane direktora tuženika Vereeckena radi uručivanja odluke o izvanrednom otkazu tuženoj Slavici Kutle. U tom trenutku pojavile su se sumnje da je [redacted] određene informacije koje su se mogle smatrati poslovnom tajnom davala drugim trgovačkim društvima koja su bila konkurencija odnosno konkurentna tužitelju REMONDIS Medison d.o.o.. Došao je u Draganić prije kraja njihovog radnog vremena. Trebala je doći i [redacted] koja se međutim zadržala na nekom poslovnom sastanku izvan sjedišta tvrtke. Kada je [redacted] došla, on i odvjetnik Karlo Novosel obavijestili su je da joj tužitelj otkazuje ugovor o radu te joj je trebalo uručiti tu odluku. Zatraženo je od [redacted] da isprazni svoj radni stol i ured, te da ostavi prijenosno računalo i mobilni telefon. Rekla je da u telefonu ima "masu privatnih stvari te da želi te podatke pohraniti". Svjedok joj je rekao da to nije problem, ali da mobitel i prijenosno računalo ne može iznijeti iz poslovnog prostora. Nakon toga to se pretvorilo u "cirkus" jer je [redacted] otvarala e-mail po e-mail i tvrdila da se iz njih vidi kako je dobro radila za tvrtku, a potom je te poruke brisala. Na kraju je [redacted] ostavila telefon i prijenosno računalo sa kojeg je tvrdila da je izbrisala sve podatke koji nemaju veze s poslovanjem tužitelja. Svjedokova sugestija poslodavcu je bilo da daju računalo vještačiti kako bi se utvrdilo je li pobrisala i službenu dokumentaciju. Nakon toga je računalo odneseno "nekoj specijaliziranoj informatičkoj tvrtki", ali ne zna kojoj niti gdje joj je sjedište koja ja uspjela neke dokumente izvući iz tih izbrisanih datoteka. Nije bio prisutan kada su informatičari vještačili.

38. Tužitelj nije u sudski spis dostavio dokaz da je izvršio vještačenje sadržaja službenog mobitela i službenog prijenosnog računala, već je to tijekom postupka ostalo samo na tvrdnji.

39. Uvidom u ugovor o radu za tuženu [redacted], koji ugovor o radu prileži spisu na str. 76, sud je utvrdio da je ugovorom o radu na neodređeno vrijeme od 30.04.2013. tužena [redacted] sklopila sa tužiteljem ugovor o radu za obavljanje poslova radnog mjesta direktora razvoja i marketinga s mjestom rada u sjedištu poslodavca. U Ugovoru o radu nije ugovorena zabrana konkurencije, niti je poslodavac tvrdio da je tužena tijekom svog rada kod tužitelja obavljala konkurentsku djelatnost tužitelju. U točki V. Ugovora o radu navodi se da se radnik obvezuje da će za vrijeme trajanja ugovora o radu, a i njegovog prestanka čuvati sve poslovne tajne poslodavca i njegovih komitenata prema neovlaštenim osobama koje su po svojoj prirodi povjerene i zaštićene, a koje su mu bile povjerene ili koje je mogao saznati na poslu. Tužitelj tvrdi da je tužena [redacted] zapravo odavala poslovne tajne tužitelja trećim neovlaštenim osobama. Iz dokumentacije koju je tužitelj dostavio u spis kao dokaze za te svoje navode (str. 22-67 spisa), sud zaključuje da se radi o ispunjenim šprancama odnosno formularima bez ikakvih podataka vezanog za tužitelja već se radi primjerice o dokumentaciji za nadmetanje za KB Sestre Milosrdnice međutim bez ikakvih podataka, odnosno radi se o "golim šprancama" koje nisu ispunjene i koje su se vjerojatno mogle naći na internetskim stranicama KB Sestre Milosrdnice. Tužitelj ni sa čime nije dokazao da bi te šprance bile poslovna tajna tužitelja, odnosno uopće ne dokazuje koju je poslovnu tajnu tužena otkrila trećim neovlaštenim osobama. Tužitelj samo tvrdi da je ona dostavljala dokumentaciju tužitelja Ljiljani Amić, međutim iz dokumentacije koju je tužitelj dostavio kao dokaz za te navode ne vidi se da bi tužena dostavljala bilo kakvu tužiteljevu dokumentaciju koja predstavlja poslovnu tajnu tužitelja. Ponavlja se da tužitelj nije niti jednom naveo koju je to točno poslovnu tajnu tužena otkrila neovlaštenim trećim osobama.

40. Tužitelj je tijekom postupka predložio da se provede dokaz informatičkim vještačenjem dokumentacije koju je navodno tužena neovlašteno dostavljala trećim osobama

prvenstveno Ljiljani Amić koja nije bila zaposlenica tužitelja u to vrijeme. Sud je odredio provođenje tog dokaza, međutim taj dokaz nije proveden iz razloga što je tužitelj prvo na traženje informatičara dipl. ing. Miše Augustinovića naveo da više ne raspolaže sa prijenosnim računalom koje je koristila tužena odnosno da više ne raspolaže sa službenim mobitelom koji je koristila tužena. Tužitelj je vještaka obavijestio e-mailom od 26.06.2024. (str. 438 spisa) da su naprijed navedeni uređaji zagubljeni odnosno da uslijed proteka vremena više nisu dostupni. Vještak je obavijestio sud da je moguće provesti vještačenje radi utvrđivanja vjerodostojnosti podataka i dokumentacije i to putem servera poslužitelja. S time se tužitelj suglasio, međutim na ročištu održanom 02.10.2024. pun. tužitelja je naveo da s obzirom da je od predmetnog događaja prošlo više od 10 godina, da uređaji kao takvi više nisu dostupni tužitelju, pa da ni e-mail poslužitelji tužitelja (serveri) ne postoje, tužitelj je odustao od dokaznog prijedloga informatičkim vještačenjem.

41. Kao što je naprijed navedeno tužitelj nije dostavio dokaz da je uopće proveo vještačenje službenog mobitela tužene i službenog prijenosnog računala tužene 2013. godine, nakon što je tuženoj izvanredno otkazan ugovor o radu kod tužitelja, iako to tvrdi. U odgovoru na tužbu tužena je osporila da bi ista odavala povjerljive informacije koje se mogu smatrati poslovnom tajnom Ljiljani Amić direktorici trgovačkog društva Eko Lex d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Svetog Mateja 123. Tužitelj nije naveo koju je poslovnu tajnu ili koje je poslovne tajne tužena odala Ljiljani Amić, a iz dokumentacije koju je tužitelj dostavio u spis kao dokaz za te navode vidi se da se radi o formularima odnosno o neispunjenim šprancama za određene pravne poslove. Iako je tužitelj prvotno inzistirao na provođenju informatičkog vještačenja, kako bi se utvrdilo da je tužena odavala poslovne tajne tužitelja trećim neovlaštenim osobama, prvenstveno Ljiljani Amić, sam tužitelj je odustao od tog dokaznog prijedloga, tako da tijekom postupka nije dokazano da bi tužena odala Ljiljani Amić ili bilo kojoj drugoj neovlaštenoj osobi bilo koju poslovnu tajnu tužitelja. Podaci u svezi javne nabave i nadmetanja koji su javni i dostupni svima, nikako ne predstavljaju poslovnu tajnu. Tužitelj nije zapravo dokazao niti da je tužena išta obrisala sa svojeg službenog računala odnosno mobitela već je to ostalo na nivou dokazane tvrdnje.

42. Budući da nije dokazano da bi tužena odavala bilo kakve povjerljive informacije vezena za poslovanje tužitelja, a koje bi se informacije mogle smatrati poslovnom tajnom tužitelja, sud je odbio tužbeni zahtjev tužitelja s osnove naknade štete zbog povrede prava osobnosti na ugled, dobar glas, čast, ime i poslovnu tajnu.

43. Slijedom naprijed navedenog u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja i s osnove naknade imovinske štete i s osnove naknade neimovinske štete.

44. Odluka o trošku temelji se na čl. 154. st. 1. ZPP-a koji propisuje dužnost stranke koja u cijelosti izgubi parnicu da drugoj stranci naknadi troškove izazvane vođenjem postupka i čl. 155. ZPP-a koji propisuje obvezu suda da prilikom odlučivanja o troškovima postupka stranci odredi naknadu samo onih troškova koji su bili potrebni za vođenje parnice. O tome koji su troškovi bili potrebni, te o visini troškova odlučuje sud, osjenjujući brižljivo sve okolnosti. Ako je propisana tarifa za nagrade odvjetnika ili za druge troškove, odmjerit će se takvi troškovi prema toj tarifi.

45. U ovoj parnici uspjela je tužena pa joj je tužitelj dužan nadoknaditi prouzročene parnične troškove.

46. U ovoj parnici tuženu je zastupala odvjetnica koja je dom zaključenja glavne rasprave postavila zahtjev za naknadom parničnog troška (list 457 spisa).

47. Odvjetnički trošak odmjeren je u skladu s odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 138/23). Vrijednost predmeta spora iznosi 50.205,36 eura. Tuženoj je priznat trošak: sastava odgovora na tužbu u visini od 500 bodova; sastava četiri obrazložena podneska od 12.04.2014., 24.02.2020., 03.09.2021. i 02.12.2022. u visini od 500 bodova za svaki; za sastav podnesaka od 31.01.2018., 11.12.2020., 26.04.2021., 05.07.2024., 06.08.2024. u visini od 125 bodova za svaki; po zastupanje na ročištima od 17.11.2014., 18.06.2015., 25.01.2018., 09.02.2018., 10.04.2018., 13.06.2018., 25.07.2018., 14.03.2019., 09.05.2019., 18.05.2021. 05.07.2021., 06.02.2023., 04.04.2023., 22.07.2024., 02.10.2024. u visini od 500 bodova za svako. To sve zbrojeno iznosi ukupno 10625 bodova. Vrijednost jednog boda iznosi 2,00 eura (Tbr. 54 važeće OT). Sveukupan broj bodova izražen u novcu iznosi 21.250,00 eura. Na sve obavljane radnje, temeljem Tarifnog broja 46 važeće OT, odvjetnik ima pravo obračunati pripadajući porez na dodanu vrijednost odnosno 25% PDV što iznosi daljnjih 5.312,50 eura. Sveukupno je tuženoj priznat trošak ove parnice u iznosu od 26.562,50 €.

48. Tužena je na dosuđeni trošak potraživala zatezne kamate na koje ima pravo temeljem odredbi čl. 67 st.3 u vezi s čl. 30 Ovršnog zakona (NN 112/12, 93/14 i 73/17) pa je njezin zahtjev prihvaćen, a zatezne kamate teku na parnični trošak od dana donošenja prvostupanjske presude, tj. od 28. listopada 2024. pa do isplate po stopi koja je određena čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 114/22, 156/22, 155/23).

49. Tužena je oslobođena od plaćanja sudskih pristojbi temeljem čl. 11. st. 1. toč. 3. Zakona o sudskim pristojbama (NN 118/18).

U Zagrebu, 28. listopada 2024.

Dokument je elektronički potpisan:
Jelica Pandurić
Vrijeme potpisivanja:
28-10-2024
12:03:34

DN:
C=HR
O=OPĆINSKI RADNI SUD U ZAGREBU
2.5.4.97=#0C1156415445522036543735393333732393739
OU=Signature
S=Pandurić
G=Jelica
CN=Jelica Pandurić

Sutkinja:
Jelica Pandurić

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke dopuštena je žalba županijskom sudu. Žalba se podnosi pismeno u 4 primjerka putem ovog suda u roku od 15 dana od dana dostave prijepisa ove odluke.

Dostaviti:
- pun. tužitelja Karlo Novosel iz Zagreba
- pun. tuženika Ana Galoši Comisso iz Zagreba

Broj zapisa: **9-3086e-5f203**

Kontrolni broj: **07c79-b04a0-48d53**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=Jelica Pandurić, O=OPĆINSKI RADNI SUD U ZAGREBU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Općinski radni sud u Zagrebu** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.